فصل وركنه أهل وقصد ومحل ولفظ وانّما يصحّ طلاق المسلم المكلّف ولو سكر حراما وهل إلاّ ألاّ يميّز او مطلقا تردّد وطلاق الفضوليّ كبيعه ولزم ولو هزل لا ان سبق لسانه في الفتوى او لُقّن بلا فهم او هذى لمرض او قال لمن اسمها طالق يا طالق وقبل منه في طارق التفات لسانه او قال يا حفصة فأجابته عمرة فطلّقها فالمدعوّة وطلّقتا مع البيّنة او أكره ولو بكتقويم جُزء العبد او في فعل الا أن يترك التورية مع معرفتها بخوف مُؤلِم من قتل او ضرب او سجن او قيد او صفع لذي مروءة بملأ او قتل ولده او لماله وهل ان كثر تردّد لا اجنبيّ وأمر بالحلف ليسلم وكذا العتق والنكاحُ والإقرارُ واليمينُ ونحوه وأمّا الكُفر وسبّه عليه السلامُ وقذفُ المسلم فانّما يجوز للقتل كالمرأة لا تجد ما يسدّ رمقها الا لمن يزني بها وصبرُه اجمل لا قتلُ المسلم وقطعُه وأن يزني وفي لزوم طاعة أُكره عليها قولان كإجازته كالطلاق طائعا والاحسنُ المضيُّ ومحلّه ما مُلك قبله وان تعليقا كقوله لاجنبيّة هي طالق عند خطبتها او ان دخلت ونوى بعد نكاحها وتطلق عقيبَه وعليه النصف الا بعد ثلاث على الاصوب ولو دخل فالمسمّى فقط كواطئ بعد حنثه ولم يعلم كأنْ ابقى كثيرا بذكْر جنس او بلدٍ او زمانٍ يبلغه عمرُه ظاهرا لا فيمن تحته الا إذا تزوّجها وله نكاحها ونكاحُ الإماء في كلّ حرّة ولزم في المصريّة فيمن أبوها كذلك والطارئةِ ان تخلّقت بخلقهنّ وفي مصر يلزم في عملها ان نوى والا فلمحلّ لزوم الجُمعة وله المواعدة بها لا ان عمّ النساء او ابقى قليلا ككلّ امرأة أتزوّجها الا تفويضا او من قرية صغيرة او حتّى أنظرها فعمي او الابكار بعد كلّ ثيّب او بالعكس او خشي في المؤجّل